

3. 업무별 문제점 및 조치할 사항

조치요구서 - 1

시 정

1. 제 목 : 매입대금 회수 등 무담보채권 관리 부적정
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 보유하고 있는 무담보채권의 채무관계자가 사망한 경우에는 발견재산 보유 여부 등 채권회수 실익을 분석한 후 강제집행을 실시하여 채권을 회수하거나 상각하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「부실채권 인수업무세칙」 제22조에 따르면 모든 채무관계자가 사망한 무담보채권을 인수하는 경우에는 매각금융회사등과 협의하여 매입대금 평가 없이 인수하여야 한다고 되어 있다.

또한 「인수채권정리업무규정」 제60조에 따르면 집행권원이 있는 채무관계인 소유 일반재산을 발견하였을 때에는 강제집행의 방법으로 채권을 회수하여야 한다고 되어 있으며

「무담보채권 상각처리요강」 제4조에 따르면 채무관계자의 사망으로 회수가 불가능하거나 회수실익이 없는 채권은 상각처리하여야 한다고 되어 있다.³⁾

따라서 무담보채권 중 채무관계자가 사망한 경우에는

① 양도자산확정일⁴⁾ 이전에 채무관계자가 사망한 채권에 대해서는 매각금융회사와 협의하여 기 지급한 매입대금을 회수하여야 하며

② 회수실익이 있는 발견재산이 있는 경우에는 부동산 강제경매 등 강제집행을 실시하여 채권을 회수하여야 하며

③ 회수실익이 없는 때에는 상각처리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 양도자산확정일 이전에 채무자가 사망한 채권에 대한 매입대금 회수 불철저

그런데 2020. 9. 30. 현재 부산지역본부에서 보유하고 있는 무담보 채권 중 양도자산확정일 이전에 채무관계자가 사망한 채권에 대한 매입대금 회수현황을 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(○○○○○○○ 00000-0000)의 경우 본 건 채권의 양도 자산확정일(2018. 10. 31.) 이전인 2017. 3. 7.에 채무자가 사망하였고 채무자 외의 다른 이해관계인이 없으므로 매각금융회사인 케이알앤씨와

3) 「회계사무규정」 제69조에 따르면 채무자가 사망한 경우에 강제집행에 드는 비용과 다른 우선변제채권의 합계액이 그 상속재산의 가액을 초과하는 경우에는 소멸시효가 완성되기 전이라도 해당 채권을 대손처리하여야 한다고 되어 있음

4) 양수도 대상채권을 확정하는 기준이 되는 날을 말함

협의하여 기지급한 매각대금 6,729원을 회수하여야 하는데도

감사일 현재까지 매입대금을 회수하지 않고 있는 등 [별표 1] “양도 자산확정일 이전 채무자가 사망한 채권에 대한 매입대금 내역”과 같이 총 43건의 채권액 79,354,952원에 대한 매입대금 1,826,556원을 회수하지 않고 있었다.

(2) 회수실익 있는 발견재산에 대한 강제집행 미실시

또한 2020. 9. 30. 현재 부산지역본부에서 보유하고 있는 채무자가 사망하였고 회수실익이 있는 무담보채권의 발견재산에 대해 강제집행을 실시하였는지를 채권원금 잔액이 5백만 원 이상인 채권을 대상으로 표본 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(○○○○○○○○ 0000-000000)의 경우 공사 채무자가 2019. 6. 24. 사망하였고 사망 전 채무자 소유의 발견재산 ‘□□□□□ □□ □□□ 0000 외 0필지’의 회수가능금액이 채권원리금 전액인 23,925,998원⁵⁾이므로 지체 없이 집행권원을 확보하고 강제집행을 실시 하여 채권을 회수하여야 하는데도

감사일 현재까지 집행권원을 확보하지 않았으며⁶⁾ 강제집행도 실시 하지 않고 있는 등 [별표 2] “회수실익 있는 발견재산에 대한 강제집행 미실시 내역”과 같이 총 4건의 발견재산에 대해 43,067,593원 상당의 채권을 회수하지 않고 있었다.

5) 감사기간 종료일인 '20. 10. 30. 현재 채권원리금임

6) 채무조정 약정에 따라 상환중이었으나 '18. 11. 30.부터 연체되어 시효완성일은 '23. 11. 30.임

(3) 회수실익 없는 채권에 대한 상각처리 미실시

또한 2020. 9. 30. 현재 부산지역본부에서 보유하고 있는 무담보채권 중 채무자가 사망한 채권에 대해 회수실익을 검토하여 상각처리하고 있는지를 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(○○○○○ 00000-000000)의 경우 채무자가 2015. 5. 16. 사망하였고 회수실익 있는 발견재산이 없으므로 매입대금 103,855원에 대해 상각처리하여야 하는데도

감사일 현재까지 상각처리하지 않고 있는 등 [별표 3] “주채무자가 사망한 채권에 대한 상각처리 미실시 내역”과 같이 총 56건의 채권액 877,632,740원에 대한 매입대금 14,836,645원을 상각처리하지 않고 있었다.

[소관부점 의견] 부산지역본부는 2020. 7월 본사 부점에서 관리하던 채권을 이관 받음에 따라 채권관리 과정에서 애로사항이 있으나 채무자가 사망한 경우에는 지체 없이 회수실익 여부를 분석하여 강제집행 또는 상각처리를 실시하겠다는 의견을 제시하였다. 또한 양도자산확정일 이전 채무자가 사망한 채권에 대해서는 환매 주무부점인 채권인수처를 통해 매각금융회사로부터 매입대금을 회수하겠다고 하였으나 채권양도양수 계약서상 환매시기⁷⁾(계약체결일로부터 2년이 되는 시점)를 감안할 경우 즉시 회수하기 어려우므로 채권인수처에 매입대금 회수 대상 채권을 통보하는 것으로 조치할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

7) 2018. 12. 27. 및 2019. 12. 24. 공사와 케이알앤씨 간 「채권양도양수계약서」 특약사항 제2조에 따르면 계약체결일로부터 2년이 되는 시점에 반환대금을 산정하도록 되어 있음

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 ① 양도자산확정일 이전에 채무자가 사망한 [별표 1] “양도자산확정일 이전 채무자가 사망한 채권에 대한 매입대금 내역”의 총 43건의 채권에 대한 매입대금 1,826,556원을 매각금융회사로부터 회수할 수 있도록 채권인수처에 매입대금 회수대상 채권명세를 통보하고, ② 사망 전 채무자가 보유하고 있는 [별표 2] “회수실익 있는 발견재산에 대한 강제집행 미실시 내역”의 발견재산 4건에 대해 강제집행을 실시하여 43,067,593원을 회수하며, ③ 채무자가 사망하고 회수실익이 없는 [별표 3] “주채무자가 사망한 채권에 대한 상각처리 미실시 내역”의 총 56건의 채권(채권액 877,632,740원, 매입대금 14,836,645원)에 대해 상각처리하시기 바랍니다. (시정)

[별표 1]

양도자산확정일 이전 채무자가 사망한 채권에 대한 매입대금 내역

(단위 : 원)

연번	차주번호	주채무자	자산확정일	사망일자	채권액	매입액
합 계(총 43건)					79,354,952	1,826,556
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

“기재생략”

연번	차주번호	주채무자	자산확정일	사망일자	채권액	매입액
33	“기재생략”					
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						

[별 표 2]

회수실익 있는 발견재산에 대한 강제집행 미 실시 내역

(단위 : 원)

연번	차주번호	주채무자 (사망일자)	채권액*	발견재산 소재지	추정시가	회수가능액	집행권원 보유여부
합 계(총 4건)			238,301,404	발견재산 5필지	358,596,021	43,067,593	-
1	“기재생략”						
2							
3							
4							

* 2020. 10. 30. 현재 원리금

[별 표 3]

주채무자가 사망한 채권에 대한 상각처리 미 실시 내역

(단위 : 원)

연번	차주번호	주채무자	사망일자	채권잔액	매입대금잔액
합 계(총 56건)				877,632,740	14,836,645
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

“기재생략”

연번	차주번호	주채무자	사망일자	채권잔액	매입대금잔액
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					

“기재생략”